

Salvador, 26 de maio de 2025

RTC NCLB nº 042/2025

Referências: **Processo Administrativo nº 48500.001433/2024-53 – Auto de Infração nº 0035/2025-SFT/ANEEL – Subsídio Complementar**

Senhor Superintendente,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, doravante denominada simplesmente "NEOENERGIA COELBA", concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.139.629/0001-94, com sede na Avenida Edgard Santos, 300, Narandiba, Salvador - BA, CEP 41181-900, vem, respeitosamente, complementar o recurso em face do Auto de Infração - AI - nº 0035/2025-SFT, no que tange ao pleito "ii" do referido auto, conforme transcrito abaixo:

(...)

ii) *Alternativamente, caso não seja acatado o pedido anterior, que a penalidade seja convertida em obrigação de fazer, nos termos dos artigos 14 e 15 da REN 846/2019, conforme arrazoadado o item X deste recurso;*

(...)

Desta feita, ressaltamos o exposto nas RAZÕES DA RECORRENTE apresentadas por meio da carta RTC - NCLB 022/2025 de 20/03/2025, conforme transcrito a seguir.

Conforme previsto na REN 846, artigos 14 e 15, há previsão para que, alternativamente à aplicação de multa, a penalidade aplicada seja a "obrigação de fazer". Diante de tal expressa previsão regulatória e considerando que:

- a. *A ação fiscalizadora da ANEEL visará, primordialmente, à educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica, à prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos;*
- b. *A Neoenergia Coelba, no momento da fiscalização em questão, encontrava-se em fase de execução do Plano de Resultados Ciclo 2023/2024, entendido como necessário pela ANEEL desde o estabelecimento do Ciclo 2022/2023;*
- c. *As metas estabelecidas para o Ciclo 2022/2023 não foram atingidas devido a fatores externos e não gerenciáveis por esta distribuidora, caso fortuito ou de força maior nos termos do art. 393, caput e parágrafo único, como demonstrado por esta distribuidora;*
- d. *As metas estabelecidas para o Ciclo 2023/2024 foram alcançadas com êxito, o que comprova o comprometimento, o máximo esforço e a qualidade de gestão da empresa, sendo fruto também dos investimentos realizados;*
- e. *É necessário que esta distribuidora siga incrementando os investimentos e esforços necessários para perseguir o cumprimento dos prazos regulados associados ao atendimento de ligações com obras;*
- f. *O Estado da Bahia possui grande potencial de desenvolvimento econômico, o que significa que há e haverá elevada demanda de novas conexões a serem realizadas;*
- g. *A importância de que o recurso que seria destinado ao pagamento da multa seja direcionado à solução definitiva da regularização do atendimento de ligações com obra conforme prazos regulados, sendo este serviço de interesse de toda a sociedade, ou seja, aplicar-se-ia o valor pecuniário da imputação diretamente na solução do problema enfrentado;*
- h. *Estando no contexto de Plano de Resultados, o qual é pactuado a partir de premissas e circunstâncias que não são absolutas e, portanto, podem ser alteradas ou ajustadas ao longo do ciclo estabelecido, há precedente, conforme determinação emitida por meio do Auto de Infração nº 30/2024-SFT, de que o não cumprimento das metas estabelecidas em Plano de Resultados implique na obrigação de fazer.*

Salvador, 26 de maio de 2025
RTC NCLB nº 042/2025

Diante do pleito exposto acima e conscientes do desafio para a entrega que estamos propondo, especialmente devido às dimensões que a NEOENERGIA COELBA possui, estamos certos quanto ao atingimento desse objetivo e das consequências positivas que ele trará para a concessão e para o estado da Bahia, executando as obras até o final de 2027.

Assim, com vistas a subsidiar Vossa Superintendência na tomada de decisão favorável ao pleito, apresentamos, por meio da Tabela 1 e do Gráfico 1 a diante, a proposta de resultados do indicador QLA (Quantidade de Ligações Atrasadas com Obras), com a visão de clientes atrasados, de forma que se atinja o valor 0 (zero) obras atrasadas ao término do ano de 2027.

Período	INDICADORES ANEEL (indicadores clientes)					
	QLP	QLA	PLA	PAT 1	PAT 2	PAT 3
jun/25	15.292	6.511	43%	144	305	1.005
dez/25	18.077	5.556	31%	139	329	1.029
jun/26	17.729	5.064	29%	127	300	938
dez/26	17.381	4.025	23%	100	237	741
jun/27	17.033	2.537	15%	75	178	556
dez/27	16.685	0	0%	0	0	0

Tabela 1 – Indicadores Clientes Aneel

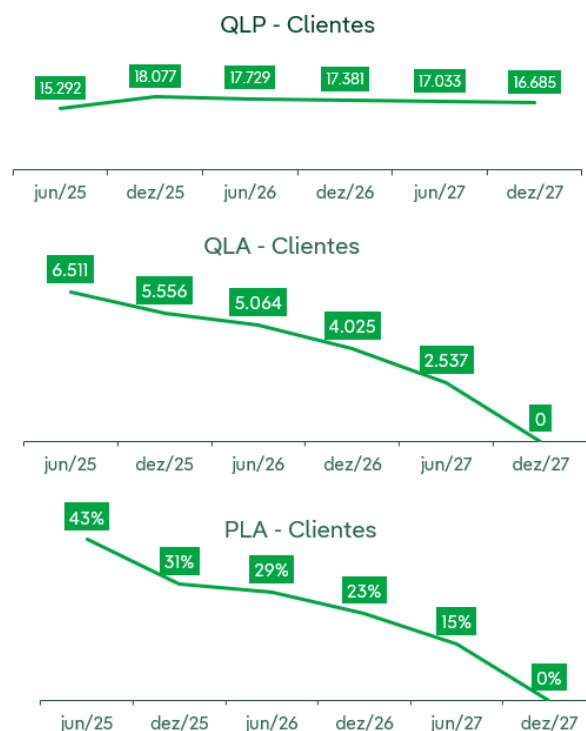


Gráfico 1 – Indicadores Clientes Aneel

Salvador, 26 de maio de 2025

RTC NCLB nº 042/2025

Para fins de comparação, apresentamos também a tabela 2 e gráfico 2, com a visão de solicitações atrasadas, de forma que se atinja o valor 0 (zero) obras atrasadas novamente ao término do ano de 2027. Entretanto, sugerimos que permaneçamos sendo acompanhados com a visão de clientes atrasados para que continuemos buscando atender o máximo de clientes possíveis e podermos comparar com a série histórica.

Período	INDICADORES ANEEL (indicadores solicitações)					
	QLP	QLA	PLA	PAT 1	PAT 2	PAT 3
jun/25	11.699	5.126	44%	151	298	1.035
dez/25	11.557	4.565	39%	154	312	1.082
jun/26	11.380	4.161	37%	139	282	977
dez/26	11.202	3.307	30%	103	209	725
jun/27	11.025	2.084	19%	90	180	498
dez/27	10.989	0	0%	0	0	0

Tabela 2 – Indicadores Solicitações Aneel

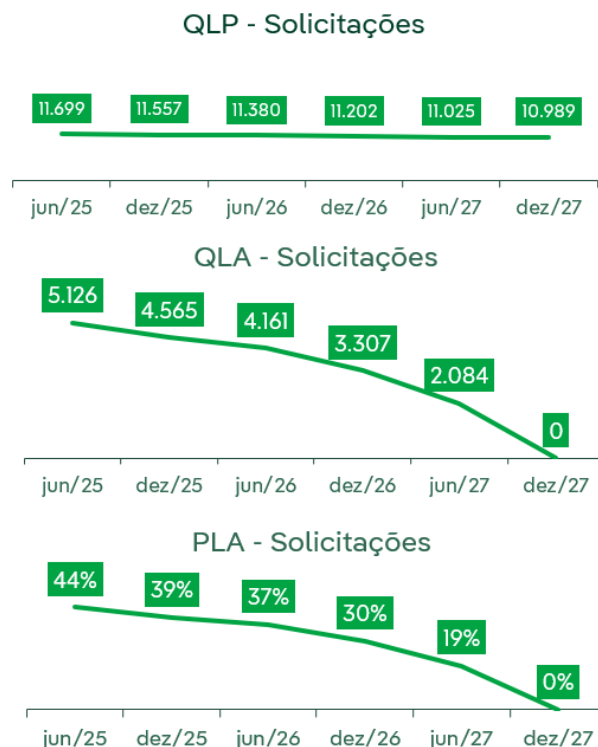


Gráfico 2 – Indicadores Solicitações Aneel

Contudo, é fundamental compreender que, à medida que a Quantidade de Ligações Atrasadas (QLA) e a Quantidade de Ligações Pendentes (QLP) diminuem, o Percentual de Ligações Atrasadas (PLA) pode, paradoxalmente, aumentar de forma significativa. Isso ocorre porque o PLA é calculado

Salvador, 26 de maio de 2025

RTC NCLB nº 042/2025

como a razão entre o QLA e o QLP, e leva em consideração as solicitações entrantes que não fazem parte do PLPT ao longo do período.

Por exemplo, em um cenário hipotético:

- No primeiro momento, com um QLP de 20.000 e um QLA de 10.000, o PLA é de 50%.
- No segundo momento, com o QLP reduzido para 10.000 e o QLA para 8.000, o PLA sobe para 80%.

Ou seja, mesmo com a redução absoluta de ambos os indicadores (QLA e QLP), o PLA apresentou aumento, o que evidencia a importância de uma análise contextualizada dos dados. Essa dinâmica demonstra que, mesmo sem crescimento na QLA, uma redução proporcionalmente maior no QLP pode elevar o PLA. Esse comportamento pode impactar diretamente a interpretação dos indicadores de desempenho e eficiência, exigindo cautela na avaliação dos resultados.

Ressaltamos que o compromisso aqui apresentado leva em consideração um quantitativo médio de obras entrantes de 18.910/ano que correspondem a 40mil clientes/ano, o que torna o compromisso da NEOENERGIA COELBA bem mais desafiador.

Outro aspecto de significativa relevância que merece destaque é o impacto das obras vinculadas ao Programa Luz para Todos (PLPT) no presente cenário. Estão previstas 29.562 ligações elétricas, conforme estabelecido no Termo de Compromisso firmado em julho/2024 entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e a NEOENERGIA COELBA, em consonância com as diretrizes operacionais definidas no manual do referido programa. Tendo em vista que já decorrido aproximadamente 11 meses até o momento não houve ainda a assinatura do contrato de execução, apesar de algumas obras já estarem sendo executadas, a situação denota a elevada dependência da gestão pública para a realização dessas ligações com predominância de recursos da CDE.

Vale destacar que o setor elétrico vive um momento de intensa concorrência por profissionais qualificados, que frequentemente migram para outros segmentos do próprio setor, dificultando a retenção e a aquisição de mão de obra. Não tem sido diferente com a NEOENERGIA COELBA que tem enfrentado desafios substanciais na mobilização de mão de obra, fator essencial para ampliar a capacidade de execução dos serviços de distribuição. Em paralelo aos desafios citados, tem-se observado um aumento contínuo da demanda por energia, resultando em necessidades de expansão da rede, melhoria da qualidade dos serviços e aperfeiçoamento da qualidade do produto fornecido.

Diante do exposto, a NEOENERGIA COELBA tem planejado e operacionalizado novas parcerias com empresas prestadoras de serviços de execução de redes, o que já resultou num aumento de 10% da capacidade executiva de campo somente no primeiro quadrimestre de 2025, com perspectiva de ampliar em pelo menos 50% a capacidade executiva até o final de 2027. Além da estratégia de ampliar a força de trabalho terceirizada, está em curso na NEOENERGIA COELBA um plano de contratação e formação de equipes de obras para o quadro próprio.

É importante destacar que todo esse esforço tem como objetivo garantir a capacidade executiva de campo necessária para o cumprimento desta proposta.

Acompanhando a entrega do Indicador PLA conforme proposto, é de relevante importância deixar claro que os indicadores associados aos prazos de execução destas obras, quais sejam: PAT1 (Prazo Médio de Atraso com Obra em Tensão Secundária), PAT2 (Prazo Médio de Atraso com Obra em Tensão Primária até 1 km) e PAT3 (Prazo Médio de Atraso com Obra em Tensão Primária > 1 km),

Salvador, 26 de maio de 2025

RTC NCLB nº 042/2025

podem variar ao longo do tempo em patamares maiores ou menores do que a ANEEL vem acompanhando.

Contudo, esses indicadores (PATs) não terão relação direta com o resultado do QLA que aqui se propõe ao longo do período (2025 a 2027). No entanto, ao término do ano de 2027, com a entrega do QLA igual 0 (zero) ligações atrasadas, tais indicadores também se mostrarão "zerados", visto que, para que o indicador QLA possua o resultado esperado, obras com prazos regulatórios ultrapassados não poderão existir.

Ressaltamos que os valores mencionados de PATs devem ser considerados apenas como referências e não como metas para a trajetória.

Por fim, expressamos nossos sinceros agradecimentos à ANEEL pelo contínuo apoio e pela parceria ao longo deste processo. A confiança depositada em nosso trabalho e a colaboração mútua têm sido fundamentais para o desenvolvimento e a implementação das melhorias propostas. Estamos certos de que, com o suporte da ANEEL, conseguiremos alcançar os objetivos estabelecidos, beneficiando todos os envolvidos.

Estamos confiantes de que nosso pleito será atendido, considerando a relevância e a viabilidade das propostas apresentadas, buscando garantir os prazos regulatórios e eliminando as obras atrasadas até o final de 2027. Mais uma vez, agradecemos pela atenção e pelo compromisso com a excelência.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente,

**EDUARDO
BARONI**
JUNIOR:0665614
7801

Assinado de forma digital
por EDUARDO BARONI
JUNIOR:06656147801
Dados: 2025.05.26
11:45:23 -03'00'

Eduardo Baroni Júnior
Superintendência de Regulação de Regulação Técnica e Comercial